浏阳荷花鼎力报废汽车回收有限公司“5.7”一般爆燃事故调查报告

2024年5月7日20时10分许，位于我市荷花街道嗣同村境内的浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司发生一起爆燃事故，造成1人死亡，直接经济损失148.38万元（事故罚款除外）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，2024年5月28日，浏阳市人民政府批准成立浏阳荷花鼎力报废汽车回收有限公司“5.7”一般爆燃事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急管理局牵头，市应急管理局局长杨海同志任组长，市应急管理局、市商务局、市消防救援大队分管负责人任副组长，市应急管理局、市公安局、市商务局、市卫健局、市总工会、市消防救援大队、荷花街道办事处为成员单位，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、资料审核和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因及调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司“5.7”爆燃

事故是一起因作业人员未取得焊接与热切割特种作业操作证，对氧焊切割作业有关规章制度和安全操作规程不熟悉，盲目冒险擅自进行氧焊切割作业；事故单位安全生产主体责任落实不到位，未执行氧焊切割动火作业的申请、审批手续，未及时发现并消除事故隐患而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91430181060109497O，登记住所：浏阳市荷花街道办事处嗣同村 108 号，法定代表人：胡国，注册资本：人民币 1100 万元，成立日期：2012 年 12 月 20 日，营业期限：2012 年 12 月 20 日至 2042 年 12 月 16 日，经营范围：报废汽车回收、拆解，废旧金属回收，旧机电设备调剂，政策允许经营的金属材料的销售，汽车零配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司于2014年首次取得《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》，通过技术改造升级，于 2022 年 11 月 17 日取得湖南省商务厅核发的《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》，证书编码：4301810029，经营范围：符合《报废机动车回收管理办法》（国务院令第 715 号）、《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令 2020 年第2 号）等法律法规规定的报废机动车回收拆解活动。

（二）事故单位相关人员情况

1. 胡国，男，汉族，户籍住址：浏阳市淮川街道办事处，身份证号码：430181********8455，浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司法定代表人及股东（持股占比 19.23%），不参与公司的日常事务管理。

2. 李羽辉，男，汉族，户籍住址：浏阳市葛家镇新源村，身份证号码：430123********9378，浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司生产厂长、主要负责人，负责公司的全面工作。

3. 李建辉，女，户籍住址：浏阳市葛家镇新源村，身份证号码：430181********9380，浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司专职安全员，负责公司的安全管理、现场巡查等工作，于 2022 年 1 月 28 日取得普通类安全生产管理人员资格，证书编号：220431601810023，有效期至 2025 年 1 月 27 日。

4. 姜佳辉（死者），男，户籍住址：山西省太原市万柏林区西矿街408 号，现住址：浏阳市普迹镇金江村楠梓片毛元组60 号，身份证号码：140104********2716，浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司拆解工（非氧焊切割岗位，无需取得焊接与热切割特种作业操作证，姜佳辉也未取得该证），2018 年开始在该公司工作，工作内容为负责用手动工具拆解报废机动车的油箱、电瓶、内饰、线路、管路等（按计件制计算工资）。

（三）事故单位安全管理情况

该公司共有 8 名股东：胡国持股占比 19.23%，吴志持股占比

17.32%，祖淮龙持股占比 17.3%，李银珍（李羽辉之妻子）持股占比 12.5%，许仕光持股占比 9.62%，谢晓天持股占比 8.65%，易美姿持股占比 7.69%，陆中南持股占比 7.69%。2019 年 1 月 1 日，经股东会议同意，将该公司的生产经营承包给股东李银珍，承包费用为人民币 150 万元/年，承包方式为自主经营、自负盈亏，其他股东均不参与公司的日常事务管理。李银珍承包生产经营后，该公司建立了以生产厂长李羽辉为主要负责人的安全生产组织机构，出台了相关安全生产管理制度。

（四）事故发生经过

根据事发现场监控，并结合相关人员的询问笔录，调查组还原了事发经过，具体如下:

2024 年 5 月 7 日上午 7 时 40 分许，该公司员工开始上班，生产厂长李羽辉安排王普桥（氧焊切割工，持有焊接和热切割特种作业操作证）、拆解工姜佳辉等人在 1 号车间拆解区进行拆解作业，当天主要是拆解重型半挂牵引车。拆解完 1 台车辆后，15 时许，又拖来 1 台重型半挂牵引车进行拆解。18 时许，王普桥、姜佳辉等员工下班在公司食堂就晚餐。18 时 45 分许，王普桥、姜佳辉两人返回 1 号车间拆解区继续进行拆解作业（当天晚上没有其他员工在该车间作业），王普桥主要是对车身前、后轴等部位进行氧焊切割作业，姜佳辉用手动工具拆除油箱和管线等其他设备。19 时 20 分许，王普桥下班离开车间（气瓶等未送回库房），姜佳辉为了加快拆解进度，擅自用遗留在车间的切割设备进行氧

焊切割作业。20 时 10 分许，重型半挂牵引车车身右侧油箱位置发生闪爆并瞬间升起蘑菇云状烟雾（图 1），随即引燃车身及驾驶室的坐垫、塑料、管线等，发生剧烈燃烧（图 2），导致姜佳辉严重烧伤，经医院抢救无效于 5 月 9 日死亡。



图 1 发生闪爆并瞬间升起蘑菇云状烟雾（经核对 事发时间实为20 时 10 分许）



图 2 闪爆后引燃车身及驾驶室发生剧烈燃烧

（五）事故现场情况

经现场勘查，1 号车间拆解区停放一辆重型半挂牵引车，车长约 6.8 米、车宽约 2.4 米、车高约 3.2 米，车辆轮胎被拆除，车头部位管线和驾驶室严重烧毁，地面散落有被烧毁的残余物及灰烬（ 图 3）。车身右侧大梁部位地面可见被烧毁的油箱呈撕裂状残留物及灰烬（ 图 4），临近地面发现有被火烧后残存的气管以及氧焊切割头（ 图 5）。车辆周边堆放物未见过火痕迹，发生闪爆部位正上方的彩钢顶棚留有黑色的烟尘，部分彩钢顶棚呈皱裂状破损（图 6）。



图 3 车头部位及驾驶室被严重烧毁



图 4 车身右侧大梁部位地面被烧毁的油箱呈撕裂状残留物及灰烬



图 5 被火烧后残存的气管以及氧焊切割头



图 6 发生闪爆部位正上方的彩钢顶棚呈皱裂状破损

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成姜佳辉 1 人死亡，浏阳市中医医院 2024 年 5 月 9 日出具的《死亡记录》显示，姜佳辉的死亡原因为全身大面积烧伤致呼吸循环衰竭。

本次事故造成的直接经济损失统计为人民币 148.38 万元（事故罚款除外）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

该公司生产厂长李羽辉进车间巡查，发现 1 号车间拆解区工位上 1 台重型半挂车牵引车驾驶室部位正在燃烧并冒浓烟，李羽辉立即致电李银珍，并迅速跑到起火现场，看到姜佳辉趴在离车尾 2—3 米的地面，其身上衣服均被烧掉，此时意识尚清醒且可以说话，其曾说“切割管子，油箱起火炸了”。随后，李银珍、李联邦、张成国、彭武等厂内员工闻讯来到现场，查看姜佳辉的伤情后，李羽辉安排李银珍拨打 120 急救电话，并组织现场人员用灭火器喷射驾驶室和地面着火点，并安排人员迅速将厂内自有的消防车开到现场，用水枪喷射和压制火势，大约 15 分钟明火全部扑灭。20 时 46 分许，120 急救车到达现场，将姜佳辉送医救治。期间，20 时 22 分许，有员工拨打 119 报警电话，20 时 48 分许，浏阳市消防救援大队救援队伍到达现场，火已被扑灭，消防救援人员对现场进行警戒封锁并实施二次灭火。5 月 9 日 6 时 5 分许，姜佳辉经浏阳市中医医院抢救无效死亡。

接报事故后，荷花街道办事处立即启动应急预案，荷花街道分管负责人、经发办、嗣同村委会等单位人员到达现场进行处置，并及时报告事故情况，督促涉事企业做好现场处置、伤者救治和家属安抚等工作。

（二）事故善后情况

姜佳辉经医院抢救无效死亡后，荷花街道办事处第一时间组织浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司相关人员和死者家属沟通协调，并对家属进行安抚。5 月 10 日凌晨，浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司与死者家属达成赔偿协议，善后处置得当。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置得当，现场处置和救援过程未发生次生不安全事件。

三、事故原因

（一）直接原因

姜佳辉未取得焊接与热切割特种作业操作证，对氧焊切割作业有关规章制度和安全操作规程不熟悉，盲目冒险擅自进行氧焊切割作业，切割时产生高温炽热的火花和割渣飞溅，引燃油箱内易燃易爆混合气体发生闪爆，随即引发剧烈燃烧，导致严重烧伤，经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司安全生产主体责任落实

不到位，未严格执行氧焊切割动火作业的申请、审批手续，未安排专门人员进行现场安全管理；对员工违章违规作业的排查和管控不到位，未有效督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；安全教育培训不到位，员工未经专业培训，未取得焊接与热切割特种作业操作证；全员安全生产责任制落实不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司主要存在如下问题:

1．现场安全管理不到位。未严格执行氧焊切割动火作业的申请、审批手续[1]，未安排专门人员进行现场安全管理[2]，动火作业后气瓶等未及时入库；拆解现场监控形同虚设，摄像头被堆放物遮挡，无法实时记录拆解过程[3]，也无法通过监控及时发现违规动火作业行为。

2．隐患排查治理不到位。结合现场监控和询问相关人员，该公司电焊工王普桥、拆解工姜佳辉在 5 月 3 日—7 日晚上均在车间加班作业，且姜佳辉擅自进行过氧焊切割作业，该公司对员工违章违规作业的排查和管控不到位[4]，未及时发现其无证擅自

---

[1] 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第 5.4.2.1 条第四款　企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3] 《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB/T 22128-2019）第 4.5.2 条　生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程，相关信息不就低于 1 年。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款第二款　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管

进行氧焊切割作业的行为。

3．安全教育培训不到位。姜佳辉未经专业培训，未取得焊接与热切割特种作业操作证[5]，对氧焊切割作业有关规章制度和安全操作规程不熟悉[6]，盲目冒险擅自进行氧焊切割作业；该公司未有效督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程[7]。

4．主体责任落实不到位。该公司虽制定了相关安全管理制度和安全操作规程，但未全面遵守并严格落实，主要负责人[8]及安全生产管理人员[9]未依法全面履行安全生产管理职责，全员安全生产责任制落实不到位[10]，未及时排查和消除生产安全事故隐患。

（二）有关监管单位履职情况

1．浏阳市商务局。根据市商务局“三定方案”职能和科室

理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

职责分工，对浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司的日常安全监管工作由该局市场体系建设科承担。2023 年 1 月—2024 年 4 月，该局组织对浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司进行现场安全生产监督检查 6 次，发现安全隐患23 处，下发《责令整改通知书》5 份，开展警示约谈 1 次，责令停工停业整改 1 次。其中，2024 年 1—4 月共开展现场安全生产监督检查 2 次，发现安全隐患 8 处，下发《责令整改通知书》2 份，经现场复查，企业均按要求按期整改到位。经查，市商务局履行部门监管职责不深入，对企业监控室等岗位人员安全教育培训落实情况督导不到位，导致未及时发现并制止员工无证擅自进行氧焊切割作业等问题。

2. 荷花街道办事处。2023 年 9 月，该街道出台文件明确 13 个安全生产专业委员会工作职责职能，其中商贸流通安全生产专业委员会负责全街道商贸流通领域（含批发、零售、装卸搬运、仓储物流、住宿、餐饮等）生产安全事故预防和应急管理方面存在的重大问题，该委员会办公室设在经发办。2024 年 1、3、4、5 月，该街道安全生产监督检查人员均对浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司进行现场检查，发现问题隐患 8 条，下达《责令改正指令书》3 份，要求企业签订《工贸企业抓好安全生产工作承诺书》，提交《企业安全隐患整改情况报告》。经查，荷花街道办事处督促企业落实安全生产主体责任不到位，督促企业开展安全生产隐患排查整改不深入，未及时发现并纠正企业存在的动火作业申请审批制度不严格、现场安全管理不到位等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

姜佳辉，作为浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司拆解工，其安全意识淡薄，在未取得焊接与热切割特种作业操作证的情况下，违反安全操作规程，盲目冒险擅自进行氧焊切割作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于姜佳辉在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1．浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司，安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，隐患排查治理不到位，安全教育培训不到位，未有效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未及时排查和消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有直接主体责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十三条、第四十四条第一款的相关规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[11]的规定予以行政处罚。

2．李羽辉，男，群众，浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司生产厂长、主要负责人，未有效履行主要负责人安全生产管理职责，组织督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。违反《中华人民

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]的规定予以行政处罚。

3．李建辉，女，群众，浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司专职安全员，落实安全管理职责不到位，组织安全生产教育培训不到位，督促落实安全管理措施不到位，未及时排查消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第三项、第五项的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1．建议由市安委办约谈市商务局、荷花街道办事处分管负责人，督促其切实履行安全生产部门监管和属地管理责任。

2．建议由市商务局、荷花街道办事处分别约谈具体监管科室（办公室）负责人以及相关监管人员，督促其深入分析本行业、本辖区安全生产状况和企业安全管理存在的问题漏洞、薄弱环节，加强事故警示和宣传教育，加强监管巡查力度和频次，强化对企业的安全生产监管。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故发生，提出如下事故整改和防范措施建议:

（一）全面压实主体责任。浏阳市鼎力报废汽车回收有限公司要深刻吸取事故教训，真正把安全生产主体责任落实到车间班组、落实到员工、落实到每个环节。要举一反三、查漏补缺，完善安全生产责任制和安全生产规章制度，加强对本单位特种作业人员的管理。要强化作业现场安全管理，明确作业人员岗位职责，严格执行特种作业持证上岗、动火作业许可审批制度；要完善全覆盖的监控电子监控系统，确保监控系统符合要求并真正发挥作用。要严格执行三级教育培训制度，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程。要深化安全风险分级管控制度，认真落实隐患排查治理工作，切实加强作业场所的安全巡查和管控措施。

（二）切实加强部门监管。市商务局要聚焦报废机动车回收拆解行业基础性、源头性和瓶颈性问题，深入排查整治安全隐患问题，全面加强风险防范和安全管控。要进一步加大对报废机动车拆解企业的监管力度，督促企业建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理制度，严格执行安全生产制度、规范和技术标准，对存在重大安全隐患或不具备安全生产条件的企业，要责令其停业整顿；经停业整顿后仍不具备安全生产条件的，依法提请吊销其相关证照。

（三）持续强化属地责任。荷花街道办事处要进一步加强安

全生产工作的组织领导，全面分析本辖区安全生产状况和特点，聚焦重点领域、重要环节、突出问题，夯实安全生产基础，强化安全监管力量，加大督查检查力度，采取更加严厉措施，督促企业全员、全过程、全方位落实安全生产法定责任。特别是要聚焦本次事故暴露出来的问题，举一反三，以案为鉴，切实抓好安全生产各项工作。

浏阳市政府事故调查组

2024 年 7 月